

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제20-안전특정-08호

제 목 산업안전보건법 개정에 대한 EHSQ문서 반영 소홀

소관부서 ○○○○처

조치부서 인사조직실

내용

1. 업무 개요

○○○○처 ◇◇◇◇부는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 협력업체 산업안전보건관리를 총괄하여 담당하면서 「협력업체 EHSQ 관리절차서」 재·개정업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

‘20. 1.16일에 전부 개정된 「산업안전보건법」은 근로자에게 작업중지권을 부여하고 도급인의 관계수급인 근로자에 대한 산업재해 예방책임을 강화하여 근로자의 산업안전 및 보건증진을 목적으로 개정되었다.

반면에, 공사의 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」는 근로자가 위험상황을 인지하였을 때 일시적으로 작업중지를 요청하는 제도를 운영하고 있어 「산업안전보건법」에서 근로자에게 부여하고 있는 작업중지권을 보장하지 못하고 있다.

「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)에 따라 도급인은 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로(건설업 :

2개월 1회, 기타 : 분기 1회 이상) 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 하여야 한다. 반면에, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」는 대규모 협력업체 현장에 대하여만 협력업체 관리자와 점검반을 편성하여 2개월에 1회 이상 EHSQ 합동점검을 실시하는 것으로 되어있다.

「산업안전보건법」 제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등)에 따라 도급인은 해당 작업 시작 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공하여야 한다. 반면에, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에는 협력업체와 작업 전에 착공전 EHSQ 회의를 개최하여 EHSQ 정보제공, 작업과 관련된 현안 및 개선사항 등을 협의하여야 한다고만 되어있고, EHSQ 정보의 문서제공에 대하여는 언급되어 있지 않다.

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따라 총 공사금액이 50억원 이상인 건설공사의 발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 시공 단계에서 시공사로 하여금 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행여부를 확인 하여야 한다. 반면에, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에는 공사안전보건대장의 작성 및 이행여부 확인과 관련된 내용이 반영되어 있지 않다.

이상의 내용을 요약하면 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 산업안전보건법 및 협력업체 EHSQ 관리 절차서 비교

구분	산업안전보건법	협력업체 EHSQ 관리 절차서
작업중지	- 근로자의 작업중지	- 근로자의 작업중지 요청
합동점검	- 건설업 : 2개월에 1회 이상 - 건설업을 제외한 사업: 분기에 1회 이상	- 대규모 협력업체 : 2개월에 1회 이상 - 소규모 협력업체 : 관련 내용 부재
안전 및 보건에 관한 정보제공	- 문서로 제공	- 착공전 EHSQ 회의 개최
건설공사 발주자의 산업재해 예방조치	- 건설공사 시공단계 : 공사안전보건대장	- 관련 내용 부재

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○처 ◇◇◇◇부는 EHSQ-I-03101 「법규관리 절차서」에 따라 EHSQ 법규의 제·개정이 공포되면 해당 업무와 관련된 EHSQ 문서를 검토하여 시행일 이전에 제·개정 하여야 한다.

그러나 「산업안전보건법」 제68조(안전보건조정자)에 따라 합계금액 50억 원 이상인 2개 이상의 공사가 같은 장소에서 행해지는 경우 작업의 혼재로 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위해 안전보건조정자를 두어야 하는 규정은 '17. 10. 19일부터 시행되었으나, 안전보건조정자 선임에 관한 규정은 최근('20. 8. 3)에야 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에 내용이 반영되었다.

또한, 전부 개정된 「산업안전보건법」이 '19. 1. 15.일에 공포되어 '20. 1. 16.일부터 시행중임에도 불구하고 ◇◇◇◇부는 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」를 현재('20.10월)까지 개정된 법과 다르게 운영하며 법 개정에 따른 EHSQ 규정 제·개정업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

인사조직실장은 「산업안전보건법」 개정에 따른 대한 관련 절차서 반영을 소홀히 한 부서에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련 부서]

○○○○처 ◇◇◇◇부